

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4107/2532

บริษัท นราสถาพร จำกัด
นาย พีรพงศ์ เจียรโรภาส

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เชื้อคพิพาทเป็นเชื้อที่มีมูลหนี้ ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบผู้ทรงเชืคนั้น จำเลยมิได้ฎีกาโต้เถียงคำวินิจฉัยดังกล่าว ข้อเท็จจริงย่อมเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ การที่จำเลยฎีกากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงคนก่อนกับโจทก์ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่คดีของจำเลย เพราะไม่ทำให้การโอนเชื้อคพิพาทระหว่างผู้ทรงคนก่อนกับโจทก์เป็นการโอนด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ประกอบด้วยมาตรา 989 ไปได้ จำเลยต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเชื้อคพิพาทแก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ตามเชื้อพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน257,100 บาท จำเลยให้การว่าจำเลยส่งจ่ายเชืคดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่จำเลยได้รับจ้างล้างแร่จากมูลดินทรายให้ ต่อมาบุคคลที่สามกับพวกร่วมกันฉ้อโกงจำเลยเชื้อคตามฟ้องไม่มีมูลหนี้ โจทก์กับบุคคลที่สามคบคิดกันฉ้อฉลเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาล

อุทธรณ์พิพากษากลับว่าให้จำเลยชำระเงิน 240,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์
จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า นายศักดิ์และบริษัทปิยะทัสส์ จำกัด
รู้เห็นและร่วมกันทำสัญญาจ้างเหมาล้างแร่จากมูลดินทรายตามสัญญาจ้างเหมาดัง
กล่าวมีใจความสำคัญว่าบริษัทปิยะทัสส์ จำกัด ตกลงจ้างจำเลยให้ทำการล้างแร่จาก
มูลดินทรายในเขตประทานบัตรที่ 17080/11798 มีกำหนดเวลา 2 ปี 45 วัน โดย
จำเลยตกลงให้ค่าตอบแทนแก่บริษัทปิยะทัสส์ จำกัด ในการใช้น้ำและที่ดินได้ตลอด
อายุสัญญาเป็นเงิน 480,000 บาท จึงเป็นหนี้ที่จะต้องชำระตอบแทนกันอยู่ เมื่อ
ประทานบัตรดังกล่าวสิ้นอายุลงในวันที่ 10 มีนาคม 2525 ก่อนสัญญาจ้างเหมาล้าง
แร่จากมูลดินทรายจำเลยย่อมมีสิทธิไม่ชำระหนี้จนกว่านายศักดิ์จะชำระหนี้
ตอบแทนฉะนั้น มูลหนี้ตามเช็คพิพาทจึงยังมีข้อต่อสู้อยู่ โจทก์รู้ดีว่าจำเลยมีข้อต่อสู้ที่
จะไม่ต้องชำระหนี้แก่นายศักดิ์ตามเช็คพิพาทฉะนั้น การที่โจทก์ยอมรับโอนเช็ค
พิพาทแล้วนำไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บ มูลกรณีบ่งชี้ชัดว่า โจทก์ไม่สุจริต ถือได้ว่า
เป็นการคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ว่ามูลหนี้ตาม
สัญญาจ้างเหมาล้างแร่จากมูลดินทรายระหว่างบริษัทปิยะทัสส์ จำกัด กับจำเลยเป็น
หนี้ที่สมบูรณ์บังคับกันได้และโจทก์รับโอนเช็คพิพาทโดยสุจริต ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า
แม้ความประสงค์เดิมของจำเลยเป็นเรื่องที่จำเลยต้องการเช่าเหมืองแร่จากบริษัท
ปิยะทัสส์ จำกัด ไม่ต้องการทำสัญญาจ้างเหมาล้างแร่จากมูลดินทรายแต่เมื่อจำเลย
ยอมทำนิติกรรมตามความประสงค์ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อในที่สุดจะได้เข้าไป
ทำเหมืองแร่ตามที่ต้องการ ก็ย่อมแสดงว่าจำเลยเปลี่ยนมายินยอมผูกพันตาม
นิติกรรมที่สร้างขึ้น เช็คพิพาทจึงเป็นเช็คที่จำเลยออกเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาแล้ว
วินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์ไม่ได้คบคิดกับนายศักดิ์ผู้ทรงคนก่อนฉ้อฉลนำเช็คพิพาทมา
ฟ้องจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น
เป็นการวินิจฉัยว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่มีมูลหนี้ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ทรงเช็คนั้น

จำเลยไม่ได้ฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อนี้ขึ้นมาให้ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดังนั้น แม้ศาลฎีกาจะวินิจฉัยตามปัญหาที่จำเลยฎีกา มาว่า นายศักดิ์ดาผู้ทรงคนก่อนเป็นนายจ้างของนายสมนึกผู้แทนบริษัทโจทก์ จำเลย ไม่ทราบมาก่อนว่านายศักดิ์ดาได้โอนเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ บริษัทอวสินทร์ตัดถ จำกัด บริษัทปิยะทัสส์ จำกัด กับบริษัทโจทก์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและทราบเรื่อง เกี่ยวกับเช็คพิพาท ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่คดีของจำเลยเพราะไม่ทำให้การโอนเช็ค พิพาทระหว่างนายศักดิ์ดาผู้ทรงคนก่อนกับโจทก์เป็นการโอนด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 916 ประกอบด้วยมาตรา 989 ไปได้ ที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์นั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ